

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 152/2538

นาย่วยย มิ่งขวัญ

โจทก์

นางเสียน ปริกฉิม กับพวก

จำเลย

นายภักดี พลายบุญ ทนายจำเลยทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 292

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลา การบังคับไว้ก่อน หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 65) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสอง รื้อถอนหรือขนย้ายคอกวัวและกองฟางออกไปจากที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ซึ่ง อยู่หน้าที่ดินส่วนของโจทก์ตามฟ้องและห้ามจำเลยทั้งสองรบกวน หรือขัดขวาง โจทก์ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาทซึ่งเป็น ที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน คำขอ อื่นนอกจากนี้ให้ยก ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่น คำร้องนี้ (อันดับ 61,60) ชั้นอุทธรณ์ จำเลยทั้งสองขอทุเลาการบังคับ ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 มีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 48)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การขอทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 231 นั้น ต้องเป็น กรณีที่ยังไม่มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาไม่ ว่าของศาลใดปรากฏตาม คำร้องและคำคัดค้านว่าศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่อนุญาตให้ ทุเลา การบังคับ โจทก์ขอให้บังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ดำเนินการบังคับ คดีแล้ว การที่จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องเข้ามา จะถือว่าเป็นการขอทุเลาการบังคับตาม คำพิพากษาของ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่ได้ แต่เป็นกรณีที่จำเลยทั้งสองขอให้งด การ บังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(2) ซึ่งอยู่ในอำนาจ

ของศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่งว่ามีเหตุสมควร ให้งดการบังคับคดีไว้หรือไม่ จึงให้ส่งคืนศาลชั้นต้นเพื่อ พิจารณาสั่งคำร้องของ จำเลยทั้งสองต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การขอลงเลิกการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 นั้น ต้องเป็น กรณีที่ยังไม่มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาไม่ว่าของศาลใดปรากฏตาม คำร้องและคำคัดค้านว่าศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่อนุญาตให้ขอลงเลิกการบังคับ โจทก์ขอให้บังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ดำเนินการบังคับคดีแล้ว การที่จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องเข้ามา จะถือว่าเป็นการขอลงเลิกการบังคับตามคำพิพากษาของ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่ได้ แต่เป็นกรณีที่จำเลยทั้งสองขอให้งด การบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(2) ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่งว่ามีเหตุสมควร ให้งดการบังคับคดีไว้หรือไม่ จึงให้ส่งคืนศาลชั้นต้นเพื่อ พิจารณาสั่งคำร้องของ จำเลยทั้งสองต่อไป

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมภาพ โชติกวณิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>